REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, doce de noviembre de dos mil veintiséis.

Al folio 362: **a lo principal**, téngase por cumplido lo ordenado a folio 357. En consecuencia, agréguese al expediente el documento público exhibido por el Hospital Dr. Humberto Elorza Cortés de Illapel en la audiencia cuya acta rola a folio 337. Certifíquese lo que corresponda. **Al primer otrosí**, como se pide, se ordena al Hospital de Illapel aclarar el significado de las referencias y/o códigos contenidos en el documento público exhibido, dentro de tres días hábiles, bajo apercibimiento del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil ("CPC"). Comuníquese por la vía más expedita. **Al segundo otrosí**, téngase presente.

Al folio 367: **a lo principal**, téngase por cumplido lo ordenado a folio 364. En consecuencia, agréguense al expediente los documentos públicos ofrecidos por el Hospital San Juan de Dios de La Serena ("Hospital de La Serena"), según consta en la certificación de folio 361. Certifíquese lo que corresponda. **Al primer otrosí**, téngase presente y estese a lo que se resolverá. **Al segundo otrosí**, no ha lugar por innecesario. **Al tercer otrosí**, ha lugar. En consecuencia, se ordena al Hospital San Juan de Dios de La Serena dar cumplimiento por equivalencia de la exhibición de documentos del punto Nº 3 de la resolución de folio 158, esto es, acompañando las bases de datos, planillas Excel u otros documentos similares que contengan la cantidad de pacientes críticos ingresados a cada una de las Instituciones de Salud, desagregada por año, entre los años 2021 y 2025, dentro de diez días hábiles. Notifíquese por correo electrónico. De ser necesario, podrá solicitar la habilitación de un enlace para la presentación de los documentos a la Oficina de Partes al correo oficinadepartes@tdlc.cl. En caso de solicitar confidencialidad de los documentos deberá formular su solicitud de conformidad con lo establecido en el acuerdo tercero del Auto Acordado Nº 16/2017.

Al folio 370: no ha lugar a la reposición por cuanto no existen argumentos que hagan variar lo resuelto. A mayor abundamiento, la solicitud de entorpecimiento resulta improcedente, atendido lo dispuesto en el artículo 339 del CPC, en virtud del cual el derecho a solicitar un término especial de prueba si durante el término ordinario ocurren entorpecimientos solo puede ejercerse una vez (Excma. Corte Suprema, sentencia de 31 de mayo de 2016 en la causa Rol Nº 9459-2015, c. 4º).

Notifíquese por el estado diario a las partes y por correo electrónico a los terceros exhibientes Hospital Dr. Humberto Elorza Cortés de Illapel y Hospital San Juan de Dios de La Serena.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Rol C Nº 532-25.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

E3A8797E-3F4C-4FF4-A797-A5403A83C038
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.